

1518492-29.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206179/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19347836 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2684/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2206179 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1518492-29.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518492-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206179/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19347836 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2684/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2206179 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

KAIQUE BORGES NOBREGA DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

MAX PAULO PAZ DOS REIS e KAÍQUE BORGES NÓBREGA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal porque, no dia 1º de agosto de 2021, por volta das 21h, na Rua Bento Freitas, número 30, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, durante estado de calamidade pública por conta da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), traziam consigo, para fins de tráfico, doze porções de cocaína (pesando 6,64 gramas) (fls. 92/95).

Recebida a denúncia (fls. 100 e 101), foram os réus citados (fls. 127 e 128). Apresentaram respostas à acusação (fls. 134). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatórios ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do redutor de pena da Lei de Drogas, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12) e laudo de constatação prévia (fls. 14/17).

Na fase policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 19 e 21).

Em juízo, o réu Max novamente calou-se.

Revel, Kaíque não foi submetido a interrogatório em juízo.

Os guardas civis metropolitanos Paulo Henrique Vicente de Oliveira e Edson Rocha de Souza nada recordaram sobre os fatos tratados na denúncia.

A absolvição é de rigor.

Sob o crivo do contraditório prova alguma foi produzida contra os acusados.

Deveras, em juízo, não foi sobreveio evidência hábil a firmar a responsabilidade do agente. Os policiais autuantes, únicas testemunhas de acusação, nada recordaram sobre os fatos imputados a Kaique e Max.

Assim, pesem embora os indícios remanescentes da prática do delito, o caso é mesmo de absolvição, por falta de prova, tal como reclamaram os Doutos Promotor de Justiça e Defensora Pública.

A prova produzida na fase policial, por si só, não basta à condenação, "ex vi" do artigo 155 do Código de Processo Penal. Havendo fragilidade probatória, aplicam-se os princípios "in dubio pro reo" e "favor rei".

Posto isso, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver MAX PAULO PAZ DOS REIS e KAÍQUE BORGES NÓBREGA DE OLIVEIRA de terem infringido o disposto pelo artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Decreta-se a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e arquivem-se os autos.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA